

Wet- en regelgeving THHZ

Besproken en goedgekeurd door het bestuur van het THHZ

In het kader van het lidmaatschap IPSO:

Toelatingscriteria Vereniging IPSO Inloophuizen Aan deze toelatingscriteria liggen de statuten van de Vereniging IPSO Inloophuizen ten grondslag

Algemeen, volwaardig lidmaatschap,

(op ons van toepassing zijnde regels)

1. Het betreft hier een Nederlands rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 4 van de Statuten van IPSO Inloophuizen (hierna te noemen: lid), die basale psychosociale ondersteuning, al dan niet in combinatie met door de ziektekostenverzekeraar vergoede psycho-oncologische zorg, biedt aan mensen die leven met kanker. (Hieronder wordt verstaan: (ex-)patiënten, hun familie, nabestaanden, vrienden, collega's, behandelaars e.d.)
2. Het aanbod aan de gasten van het Centrum voor leven met en na kanker is laagdrempelig georganiseerd; men kan er zonder afspraak en zonder verwijzing terecht en er is aandacht voor het persoonlijke verhaal van elke gast. Daarnaast kunnen er, al dan niet tegen een vergoeding, (groeps)activiteiten worden aangeboden. Leden kunnen ervoor kiezen om hun accommodatie open te stellen voor andere organisaties die eveneens werkzaam zijn op het gebied van de oncologie, zoals patiëntenverenigingen, zolang het primaire proces niet wordt geschaad.
3. De doelstelling zoals gesteld in de punten 1 en 2 blijkt uit de statuten, de beleidsplannen en/of het jaarverslag van het lid.
4. NVT betaalde (professionele oncologische zorg)
5. Er mag geen enkele belangenverstrengeling bestaan tussen de activiteiten van het IPSO centrum en de (betaalde en/of commerciële) werkzaamheden van oprichters en/of bestuursleden.
6. De organisatievorm dient een stichting of vereniging zonder winstoogmerk te zijn met een daarbij behorend bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en andere leden. De verantwoordelijkheden voor het primaire proces zijn binnen het bestuur verankerd. **Daarnaast zijn, gelet op de financiële huishouding, één of meer bestuursleden belast met de verantwoordelijkheid om voldoende baten te realiseren. Het ligt niet in de rede om een penningmeester hiermee te belasten, gelet op zijn/haar rol om de financiële situatie objectief te monitoren en daarover verantwoording af te leggen.**

Pand en locatie

7. Het lid heeft de beschikking over een gebouw of ruimte(n), geschikt voor de beoogde doelstelling.
8. Het pand dient aan de buitenzijde duidelijk herkenbaar te zijn.
9. Het pand dient toegankelijk te zijn voor gehandicapten en te beschikken over voorzieningen voor gehandicapten.
10. Het pand dient goed bereikbaar te zijn, zowel met eigen vervoer als met openbaar vervoer.
11. Het pand dient, zo mogelijk, dagelijks op reguliere werkdagen open te zijn, waarbij het aantal dagen afhankelijk kan zijn van de mogelijkheden. **Als norm geldt een minimale openstelling van twee dagdelen per week.** Het centrum dient op de dagen dat het is geopend telefonisch bereikbaar te zijn.

Contributie

23. De contributies voor respectievelijk een inloophuis, een aspirant-lid en dependances worden vastgesteld tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De geldende contributiebedragen staan vermeld op de website van IPSO.
24. Als het lidmaatschap wordt aangegaan in het de eerste helft van een kalenderjaar, dan is de volledige contributie verschuldigd. Wordt het lidmaatschap aangegaan in de tweede helft van een kalenderjaar, dan is slechts 50% verschuldigd.

Rechten en plichten

25. Het lid is verplicht jaarlijks de vastgestelde contributie te betalen.
26. Alle leden hebben volwaardig stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.
27. Het lid verplicht zich actief bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van de Vereniging IPSO Inloophuizen, door afgevaardigden te leveren voor deelname aan werkgroepen en door de bereidheid kennis en informatie met andere leden te delen.
28. Het lid onderschrijft de kwaliteitscriteria, zoals die zijn vastgelegd voor de IPSO-inloophuizen en streeft deze na. Het lid is bereid zich hierop te laten toetsen in het intercollegiaal auditsysteem van IPSO.
29. Het lid verplicht zich om deel te nemen aan het landelijke registratiesysteem van IPSO.
30. **Het lid verplicht zich om alle vrijwilligers die gasten ontvangen een basistraining te laten volgen. Deze training moet door IPSO erkend zijn. De trainers voldoen aan het door IPSO vastgestelde functieprofiel en zijn als zodanig eveneens door IPSO erkend.**
31. Het lid dient te voldoen aan de verplichtingen op basis van de registratie als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 32. Bij voorkomende gevallen kan het bestuur afwijken van bovenstaande criteria.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

Deze wet regelt de bescherming van persoonsgegevens en is van groot belang voor het verwerken van gegevens van patiënten en vrijwilligers. M.i.v 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Brancheorganisatie IPSO heeft samen met de IPSO-centra i.v.m. deze wetgeving rondom privacy afspraken gemaakt:

- **Toestemming en Transparantie:** IPSO-centra moeten expliciete toestemming vragen aan patiënten en bezoekers voordat ze hun persoonsgegevens verwerken. Ze moeten ook duidelijk communiceren welke gegevens worden verzameld en waarvoor ze worden gebruikt.
- **Beveiliging van Gegevens:** Persoonsgegevens moeten adequaat worden beveiligd tegen onbevoegde toegang, wijziging, vernietiging of verspreiding. Dit betekent dat IPSO-centra technische en organisatorische maatregelen moeten nemen om de gegevens te beschermen.
- **Rechten van Betrokkenen:** Patiënten en bezoekers hebben verschillende rechten onder de AVG, zoals het recht op inzage, correctie, verwijdering en overdracht van hun gegevens. IPSO-centra moeten procedures hebben om deze rechten te faciliteren.
- **Incidentenbeheer:** Bij een data lek of andere inbreuk op de beveiliging moeten IPSO-centra dit melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien nodig, aan de betrokkenen zelf
- **Interne Toezicht:** IPSO-centra moeten intern toezicht houden op de naleving van de AVG. We zullen dit doen door een de secretaris ook als functie te geven: **Functionaris Gegevensbescherming, verantwoordelijk is voor de privacybescherming binnen de organisatie.**

Subsidie- en Fondsenwerving:

Bestuursleden moeten op de hoogte zijn van de regels en voorwaarden voor het aanvragen van subsidies en fondsen. Dit kan variëren afhankelijk van de financieringsbronnen

Aansprakelijkheid:

Bestuursleden moeten zich bewust zijn van hun juridische aansprakelijkheid, vooral in het kader van de verwerkingsovereenkomsten en andere contractuele verplichtingen

Belangenverstrengeling:

Het is belangrijk om belangenverstrengeling te vermijden tussen de activiteiten van het IPSO-centrum en eventuele commerciële werkzaamheden van bestuursleden

IPSO heeft voor alle IPSO centra spelregels opgesteld. Met deze spelregels kan een gast erop vertrouwen dat er veilig wordt omgegaan met de persoonsgegevens.

- ➔ Zie de privacy spelregels van de IPSO (bijlage)
- ➔ Zie de geheimhoudingsverklaring (hieronder)

GEHEIMHOUDINGSVERKLARING

De heer/mevrouw XXXX, wonende te XXXX, hierna te noemen 'Medewerker', werkzaam op basis van

een aanstelling als XXXX bij organisatie XXXX, gevestigd te XXXX, hierna te noemen: 'IPSO Centrum', verklaart zich akkoord met het volgende:

De Medewerker heeft een strikte geheimhoudingsplicht voor alle gegevens en/of informatie betreffende of verband houdende met de bedrijfsvoering van het IPSO Centrum, alsmede voor alle (persoons)gegevens van of over haar medewerkers en haar gasten.

De Medewerker zal daarom tijdens en/of na afloop van de aanstellingsperiode op geen enkele wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het IPSO Centrum, gegevens en/of informatie van of over gasten, medewerkers of bestuurders van het IPSO Centrum openbaren, kopiëren, verstrekken aan derden of op enige andere wijze verwerken.

De Medewerker is zich ervan bewust dat schending van de geheimhoudingsplicht kan leiden tot een direct opeisbare boete, alsmede het verhalen op Medewerker van alle door IPSO Centrum als gevolg van de schending geleden en te lijden schade.

Plaats :

Datum :

Naam :